

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第 6 回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：ア

【解説】

ア＝○：準都市計画区域内は 3,000㎡以上の開発行為が許可対象（都市計画法 29 条 1 項 1 号、令 19 条 1 項）。

イ＝×：市街化区域内は 1,000㎡未満であれば開発許可不要（都市計画法 29 条 1 項 1 号、令 19 条 1 項）。

ウ＝×：都市計画区域及び準都市計画区域外は 1ha（10,000㎡）以上が許可対象であり、5,000㎡は不要（都市計画法 29 条 2 項、令 22 条の 2）。

エ＝×：非線引き都市計画区域内は 3,000㎡未満であれば不要（都市計画法 29 条 1 項 1 号、令 19 条 1 項）。

ひっかけ：規模の基準：市街化区域 1,000㎡／非線引き・準都計 3,000㎡／区域外 1ha。市街化調整区域は規模を問わない。

問 2 正解：ウ

【解説】

ア＝×：地区計画区域内の届出は、着手する日の「30 日前」まで（都市計画法 58 条の 2 第 1 項）。

イ＝×：事業地内の形質変更等の許可権者は都道府県知事等であり、国土交通大臣ではない（都市計画法 65 条 1 項）。

ウ＝○：開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意が必要（都市計画法 32 条 1 項）。

エ＝×：工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に「届け出る」（事後届出）。許可ではない（都市計画法 38 条）。

ひっかけ：開発許可の付随手続：変更＝許可（軽微は届出）、廃止＝遅滞なく届出、承継＝一般は当然、特定は承認。

問 3 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・b・c の三つ。【a＝○】市街化区域以外で農林漁業者の居住用建築物のための開発行為は規模を問わず不要（都市計画法 29 条 1 項 2 号）。

イ＝×：【b＝○】工事完了公告後は予定建築物等以外の新築は原則不可。用途地域等が定められている場合等は例外（都市計画法 42 条 1 項）。

ウ＝○：【c＝○】開発区域以外の市街化調整区域でも、仮設建築物の新築は許可不要（都市計画法 43 条 1 項 4 号）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】開発登録簿を調製・保管するのは都道府県知事（都市計画法 46 条・47 条）。

ひっかけ：43 条の許可不要：農林漁業用・都市計画事業・非常災害・仮設建築物の新築・通常管理行為。

問 4 正解：イ

【解説】

ア＝×：接道義務は道路に「2m 以上」（建築基準法 43 条 1 項）。

イ＝○：第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内の絶対高さ制限は 10m 又は 12m（建築基準法 55 条 1 項）。

ウ＝×：前面道路幅員による容積率制限の乗数は、住居系用途地域では原則「10 分の 4」。10 分の 6 はその他の地域（建築基準法 52 条 2 項）。

エ＝×：2 項道路は、原則として中心線から水平距離「2m」の線が道路境界線とみなされる（建築基準法 42 条 2 項）。

ひっかけ：「2」が並ぶ：接道 2m・2 項道路の後退 2m・道路幅員 4m。容積率乗数は住居系 4/10・その他 6/10。

問 5 正解：ア

【解説】

ア＝○：木造 2 階建ては「新 2 号建築物」に該当し、建築確認が必要で、構造関係規定等の審査省略の対象外（建築基準法 6 条 1 項 2 号、6 条の 4 第 1 項）。

イ＝×：新 2 号建築物は、区域を問わず全国で、新築のほか大規模の修繕・模様替にも確認が必要（建築基準法 6 条 1 項 2 号）。

ウ＝×：新 3 号建築物は「平屋かつ延べ面積 200㎡以下」。200㎡を超えれば平屋でも新 2 号（建築基準法 6 条 1 項 2 号・3 号）。

エ＝×：新 3 号建築物でも、都市計画区域内での新築には建築確認が必要（建築基準法 6 条 1 項 3 号）。

ひっかけ：【法改正 R7.4】旧 4 号は廃止。新 2 号＝2 階以上又は 200㎡超（全国・大規模修繕等も）、新 3 号＝平屋 200㎡以下（区域内の新築等のみ・審査省略あり）。

問 6 正解：ア

【解説】

ア＝○：建蔽率 8/10 の地域外で防火地域内の耐火建築物等は +1/10（建築基準法 53 条 3 項 1 号イ）。

イ＝×：特定行政庁指定の角地等は +「1/10」（建築基準法 53 条 3 項 2 号）。両方満たせば +2/10。

ウ＝×：商業地域の建蔽率は「10 分の 8」で固定され、都市計画で選択する余地はない（建築基準法 53 条 1 項 4 号）。

エ＝×：準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等も +1/10 の緩和がある（建築基準法 53 条 3 項 1 号ロ）。

ひっかけ：8/10 地域の防火地域内耐火建築物等は「適用除外（制限なし）」、それ以外は +1/10。

問 7 正解：エ

【解説】

ア＝×：日影規制の対象区域に、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できない（建築基準法 56 条の 2 第 1 項、別表第四）。

イ＝×：低層住居専用地域等の対象は「軒の高さ 7m 超又は地階を除く階数 3 以上」（建築基準法別表第四）。

ウ＝×：外壁の後退距離の限度は「1.5m 又は 1m」（建築基準法 54 条 2 項）。

エ＝○：敷地面積の最低限度は 200㎡を超えてはならない（建築基準法 53 条の 2 第 2 項）。

ひっかけ：低層住居の数字：絶対高さ 10m/12m・後退距離 1.5m/1m・日影は軒高 7m 超か 3 階以上・敷地最低限度 200㎡以下。

問 8 正解：イ

【解説】

ア＝×：非常用の昇降機は高さ「31m」超の建築物に必要（建築基準法 34 条 2 項）。

イ＝○：高さ 20m 超の建築物には避雷設備が必要（建築基準法 33 条）。

ウ＝×：換気に有効な開口部は床面積の「20 分の 1」以上（建築基準法 28 条 2 項）。7 分の 1 は住宅居室の採光の原則。

エ＝×：防火壁等で区画する各区画の床面積は「1,000㎡」以内（建築基準法 26 条）。

ひっかけ：20m＝避雷設備、31m＝非常用昇降機。採光 1/7（住宅）・換気 1/20。

問 9 正解：イ

【解説】

ア＝×：都市計画区域外は「1ha（10,000㎡）以上」が届出対象。5,000㎡は不要（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号ハ）。

イ＝○：市街化区域以外の都市計画区域（市街化調整区域を含む）は 5,000㎡以上が対象。権利取得者が契約締結日から 2 週間以内に届出（国土利用計画法 23 条 1 項・2 項 1 号ロ）。

ウ＝×：勧告に従わない場合は、その旨と勧告内容を「公表」できるとどまり、罰則はない（国土利用計画法 26 条）。

エ＝×：事後届出をしなかった者は、6 月以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処せられる（国土利用計画法 47 条 1 号）。

ひっかけ：【法改正 R7.6】懲役→拘禁刑。届出義務違反には罰則あり、勧告不服従は公表のみ（罰則なし・契約も有効）。

問 10 正解：エ

【解説】

ア＝×：許可不要となる農業用施設への転用は「2a 未満」。2a ちょうどは許可が必要（農地法 4 条 1 項 8 号、規則 29 条 1 号）。

イ＝×：市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば 5 条許可は不要（農地法 5 条 1 項 6 号）。

ウ＝×：4ha を超える転用も許可権者は都道府県知事等（農林水産大臣との協議を要する）（農地法 4 条 1 項・5 条 1 項、附則 2 項）。

エ＝○：農地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗できる（農地法 16 条）。

ひっかけ：「2a 未満」の「未満」に注意。4ha 超でも許可権者は知事等（大臣協議）。

問 11 正解：エ

【解説】

ア＝×：特定盛土等規制区域内で盛土高さ 1.5m の崖は「届出」規模（1m 超）にとどまり、許可規模（2m 超）に達しない（盛土規制法 27 条 1 項、令 28 条）。

イ＝×：届出は工事着手の日の「30 日前」まで（盛土規制法 27 条 1 項）。

ウ＝×：許可を要するのは、盛土で高さ「2m」超の崖を生ずるもの等であり、1m 超 2m 以下は届出（盛土規制法 30 条 1 項、令 28 条）。

エ＝○：切土で高さ 5m 超の崖を生ずるものは許可規模。6m は許可が必要（盛土規制法 30 条 1 項、令 28 条）。

ひっかけ：特定盛土等規制区域：届出（30 日前）＝宅造区域の許可規模、許可＝盛土崖 2m 超・切土崖 5m 超・盛土高 5m 超・面積 3,000㎡超。

問 12 正解：ア

【解説】

ア＝○：宅造区域内で盛土高さ1m超の崖を生ずる工事は許可が必要（盛土規制法12条1項、令3条1号）。
イ＝×：切土は高さ「2m」超の崖が基準。1.5m・400㎡（500㎡以下）は許可不要（盛土規制法12条1項、令3条）。
ウ＝×：高さ2m超の擁壁等の除却工事の届出は、着手する日の「14日前」まで（盛土規制法21条3項、令26条）。
エ＝×：区域指定の際に既に行われている工事の届出は、指定があった日から「21日以内」（盛土規制法21条1項）。
ひっかけ：宅造区域の届出期限：既存工事21日以内／擁壁等除却14日前／転用（宅地へ）14日以内。特定盛土等の届出30日前と混同しない。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：組合設立には、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意が必要（土地区画整理法18条）。
イ＝×：建築行為等の許可権者は都道府県知事（市の区域内は市長）等であり、組合ではない（土地区画整理法76条1項）。
ウ＝×：換地は、換地処分公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされる（土地区画整理法104条1項）。
エ＝×：組合は「7人以上」共同して定款・事業計画を定め、知事の認可を受ける（土地区画整理法14条1項）。
ひっかけ：区画整理の数字：組合7人以上・同意2/3以上（所有者・借地権者それぞれ）・縦覧2週間・効果は公告翌日。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】200㎡超の特殊建築物（飲食店）への用途変更は確認が必要（建築基準法87条1項、6条1項1号）。
イ＝×：【b＝○】新3号建築物の確認審査期間は受理日から7日以内（建築基準法6条4項）。
ウ＝○：【c＝○】完了検査の申請は、工事完了日から4日以内に到達するように行う（建築基準法7条1項・2項）。以上より三つ。
エ＝×：【d＝×】完了検査は申請受理日から「7日以内」に行う（建築基準法7条4項）。
ひっかけ：審査期間：新1号・新2号は35日、新3号は7日。完了検査は申請4日以内到達・検査7日以内。

問 15 正解：ウ

【解説】

ア＝×：抵触する場合は、都道府県が定めた都市計画が優先する（都市計画法15条4項）。
イ＝×：都市計画の案の縦覧期間は公告の日から「2週間」（都市計画法17条1項）。
ウ＝○：縦覧期間満了日までに、住民及び利害関係人は意見書を提出できる（都市計画法17条2項）。
エ＝×：都市計画提案は、土地所有者等の「3分の2以上」（人数及び地積）の同意で足りる。全員の同意は不要（都市計画法21条の2第3項2号）。
ひっかけ：提案制度：0.5ha以上（条例で0.1haまで引下げ可）、所有者等の2/3以上（人数・地積とも）の同意。

問 16 正解：イ

【解説】

ア＝×：都市計画施設の区域内の建築は、届出ではなく都道府県知事等の「許可」が必要（都市計画法53条1項）。
イ＝○：階数2以下・地階なし・木造等で容易に移転除却できるものは、許可しなければならない（都市計画法54条3号）。
ウ＝×：非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可不要（都市計画法53条1項2号）。
エ＝×：田園住居地域内の農地の区域内での形質変更等は「市町村長」の許可（都市計画法52条1項）。
ひっかけ：53条の許可不要：軽易な行為（階数2以下・地階なし木造の改築・移転）、非常災害の応急措置、都市計画事業など。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：令和8年4月1日以後の土地の取得は、課税標準額16万円未満が免税点。15万円は課されない（地方税法73条の15の2）。
イ＝×：相続（包括遺贈・合併等を含む）による取得は非課税（地方税法73条の7第1号）。
ウ＝○：令和8年4月1日以後の家屋の売買等（建築以外）による取得は、1戸34万円未満が免税点。30万円は課されない（地方税法73条の15の2）。
エ＝×：不動産取得税は「普通徴収」の方法による（地方税法73条の17第1項）。
ひっかけ：【法改正R8.4】免税点：土地10万→16万円、家屋（建築）23万→66万円、家屋（その他）12万→34万円。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：土地の売買による所有権移転登記の軽減税率（1,000分の15）は令和11年3月31日まで延長されている（租税特別措置法72条1項）。

イ＝○：住宅用家屋の所有権移転登記の軽減は「売買又は競落」による取得に限られ、贈与・相続等は対象外（租税特別措置法73条）。

ウ＝×：住宅用家屋の軽減税率には、過去の適用回数の制限はない（租税特別措置法73条）。

エ＝×：課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格を基礎とし、実際の売買価格ではない（登録免許税法10条、附則7条）。

ひっかけ：【延長】土地売買の1.5%軽減はR11.3.31まで。住宅用家屋の軽減は何度でも可（住宅ローン控除等と混同しない）。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×：納税義務者となるのは、質権者又は「100年」より永い存続期間の定めのある地上権者（地方税法343条1項）。

イ＝×：納期は原則4月・7月・12月・2月中で市町村の条例で定め、特別の事情があれば異なる納期を定めることもできる（地方税法362条1項）。

ウ＝×：小規模住宅用地（200㎡以下の部分）の課税標準は価格の「6分の1」（地方税法349条の3の2第2項）。

エ＝○：賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日（地方税法359条）。

ひっかけ：住宅用地の特例：小規模（200㎡以下）1/6、一般1/3。地上権者課税は「100年」超。

問 20 正解：エ

【解説】

ア＝×：標準地の鑑定評価は「2人以上」の不動産鑑定士に求める（地価公示法2条1項）。

イ＝×：地価公示の基準日は毎年「1月1日」。7月1日は都道府県地価調査の基準日（地価公示法2条1項、規則2条）。

ウ＝×：標準地は公示区域（都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域。国土利用計画法の規制区域を除く）内から選定され、都市計画区域外でも選定され得る（地価公示法2条1項、3条）。

エ＝○：公示区域内の土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない（地価公示法8条）。

ひっかけ：鑑定士は「規準としなければならない」、一般の取引は「指標として取引を行うよう努めなければならない」。